

현 조치(요구)서

‘20년 회원사업본부 - 제2호

1. 제 목 : 문서고 서류관리 미흡

2. 수 신 : 회원사업본부

3. 내 용

가. 결함사항

- 회원사업본부는 회원 서비스를 제공하는 과정에서 회원들로부터 개인정보를 수집 및 처리하고 있으며, 이 과정에서 생성된 서면 양식 및 구비서류(이하 개인정보서류)는 「회원 개인정보서류 관리지침」에 따라 문서고에 보관하고 있음
- 개인정보서류는 「개인정보보호법」 제34조 준수를 위해 보관 현황을 정확하게 파악할 수 있도록 관리되어야 하고, 본회 「회원 개인정보서류 관리지침」 제12조에 따라 서류보관현황에 기록하여 문서고에 보관해야함
 - 관련 법령 및 규정

「개인정보보호법」 제34조(개인정보 유출 통지 등)

- ① 개인정보처리자는 개인정보가 유출되었음을 알게 되었을 때에는 지체 없이 해당 정보주체에게 다음 각 호의 사실을 알려야 한다.
 - 1. 유출된 개인정보의 항목
 - 2. 유출된 시점과 그 경위
 - 3. 유출로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 정보주체가 할 수 있는 방법 등에 관한 정보

「회원 개인정보서류 관리지침」 제12조(보존)

- ② 보관상자는 년도별, 업무종류별, 보존기간별로 분류하여 서류보관현황에 기록 유지하여 문서고에 보관한다
- ③ 서류보관현황은 별지1호 양식에 의거하여 기록 유지한다

- 그러나, 문서고에 보관 중인 개인정보서류는 서류보관현황이 유지되고 있지 않을 뿐만 아니라 이를 대체할 수 있는 별도의 대장도 존재하지 않으며, 만약 개인정보 유출 사고가 발생할 경우 「개인정보보호법」 제34조 미준수로 과태료가 부과될 수 있음

- 관련 법령 및 규정

「개인정보보호법」 제75조(과태료)

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.

8. 제34조제1항을 위반하여 정보주체에게 같은 항 각 호의 사실을 알리지 아니한 자

「개인정보보호법 시행령」 별표 (과태료 부과기준)

위반행위	근거 법조문	위반 횟수별 과태료(만원)		
		1회	2회	3회 이상
어. 법 제34조제1항을 위반하여 정보주체에게 같은 항 각 호의 사실을 알리지 않은 경우	법 제75조 제2항 제8호	600	1200	2400

나. 조치할 사항

- 회원사업본부는 문서고에 보관된 개인정보 서류의 내역을 정확하게 파악하고, 서류보관 현황을 파악할 수 있는 관리 대장 등을 마련